



Rechtsgeschichte (Assessment) Übungen

Text 4

- I. Zusammenfassung
- II. Sachliche Aussagen
- III. Historische Verortung
- IV. Gegenwartsbezug



I. Zusammenfassung

- Auszug aus einem Brief
 - An einen *Gross-Canzler Carmer*
 - Von einem *König*
 - In deutscher Sprache, ohne Gliederungsebenen
- Inhaltlich
 - Ziel des Königs in der *Verbesserung der Gesetze und der Prozess-Ordnung*
 - im Interesse des staatlichen Nutzens durch *Simplification* und trotz zu erwartender Kritik der Juristen
 - Ausführung eines solchen Projektes durch eine *Gesetz-Commission*
 - Kommission soll auch nach Gesetzgebung tätig bleiben, um in ausschliesslicher Zuständigkeit
 - Auslegungsfragen zu lösen
 - Über Gesetzesunzulänglichkeiten an den König zu berichten
 - Auslegungsverbot für *Richter, Collegium oder Etats-Ministre(s)*



II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse

- Begrifflichkeiten, formale Struktur
 - Handlungsanweisung eines Königs an einen Beamten: Hinweis auf Periode frühe Neuzeit
 - *Advocaten, geheimnisvolles Ansehen*: Massive Kritik an professionellem Juristenstand
 - *Simplification – Subtilitäten*: Kritik an überkommener Komplexität des Rechts
 - *Nutzen des Staats*: Verpflichtung des Herrschers auf übergeordnete Zielsetzung – deswegen auch Förderung von *geschickte(n) Kaufleute(n), Fabricante(n) und Künstler(n)*
 - *Unsern Endzweck in Verbesserung der Gesetze*: Funktionsbeschreibung königlicher Gesetzgebung
 - *Gesetz-Commission*: zentrale Bedeutung als Instrument königlicher Kontrolle über die Gesetzgebung

II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse (2)

- Inhalte (teilweise s. bereits oben)
 - Zielsetzungen des Königs
 - *Verbesserung der Gesetze* durch Vereinfachung: Gemeint ist offensichtlich Kodifikation
 - Leitendes Ziel: *Nutzen des Staates* – Hinweis auf Staatswesen im Zeitalter der Aufklärung
 - Kontrolle über Prozess und Ergebnis der Gesetzgebung
 - Kontrolle auch über Auslegung und Anwendung der Gesetze (Gesetzeskommission)
 - Deutung der überkommenen Rechtssituation
 - Überkomplex
 - Beherrscht durch die *Rechtsgelehrten* und *ihren ganzen Subtilitäten-Kram*
- Themenbildung vor diesem Hintergrund
 - Aufgeklärter Absolutismus und Kodifikation
 - Gesetzesauslegung, Richter und Gesetzgeber im Staat der Frühen Neuzeit
- *Alternative Themenbildungen*
 - *Professionalisierung der Juristen in der Frühen Neuzeit*
 - *Funktionen herrscherlicher Gesetzgebung in der Frühen Neuzeit*
 - *Theorien absolutistischer Herrschaftsgewalt und Probleme absolutistischer Herrschaftspraxis (sehr schwer, aber spannend)*

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Kodifikation

- Strukturierung:
 - Textbefund (s. o. Textanalyse *[in der Situation der Klausur hier darzulegen, um Thema zu entwickeln]*): Auftrag für Kodifikationsprojekt durch Herrscher
 - Fragen damit
 - (Begriffsklärung Kodifikation)
 - Vorläufer und Traditionselemente von Kodifikationsvorstellungen
 - Kodifikation und (aufgeklärte) Herrschaft im 18. Jahrhundert
- Kodifikation – begrifflich: *dem Ziel der Vollständigkeit verpflichtete, systematisch angelegte gesetzgeberische Ordnung mit Anspruch auf ausschliessliche Geltung*

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Kodifikation (2)

- Vorläufer und Traditionselemente:
 - Erste Kodifikation in Europa: *Codex Justinianus* 529/534
 - Systematisierende gesetzgeberische Zusammenstellung von Rechtssätzen
 - Ausdruck herrscherlichen Ordnungsanspruchs über Gesetzgebung und Rechtsordnung
 - Kodifikatorische Neuansätze im 13. Jahrhundert – vor allem
 - Kirchlicher Bereich: Liber Sextus, 1298:
 - Gezielte gesetzgeberische Bündelung und Systematisierung päpstlichen Rechts aus der Zeit etwa zwischen 1234 und 1298
 - Fortgeltung nicht erfasster früherer Sammlungen (etwa Decretum Gratiani, Liber Extra)
 - Weltlicher Bereich: Konstitutionen Friedrichs II. für Sizilien (*Konstitutionen von Melfi*)

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Kodifikation (3)

- Kodifikationsidee im ausgehenden 16. Jahrhundert neu entdeckt
 - Krise des römischen Rechts im *mos gallicus*
 - Kritik an Legalordnung des römischen Rechts
- 1668: Kodifikationsprojekt von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716): Vorschlag eines systematischen Gesetzbuchs (Schwerpunkt römisches Recht)
- Aufgeklärter Absolutismus des 18. Jahrhunderts bewirkt Aufstieg der Kodifikationsidee
 - Rationale Ordnung des Staates («wohlgeordnete Herrschaft», «Staat als Uhrwerk»)
 - Steuerung durch den Herrscher als Zentralinstanz insbesondere durch Gesetzgebung
 - Kodifikation als Ausweitung herrscherlichen Anspruchs
 - Gestalterischer Ordnungsanspruch im Verhältnis zum Rechtsgefüge
 - Herrschaftsintensivierung mit dem Instrument der Gesetzgebung
- Text:
 - Kodifikation als Instrument im Wettbewerb um die Investoren und Talente – *geschickte Kaufleute, Fabricanten und Künstler* im Staatsinteresse
 - *Simplification* und Beseitigung von *Subtilitäten-Kram* als herrscherlicher Anspruch zur Neuordnung des Rechts insgesamt

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Gesetzesauslegung (2)

- Strukturierung:
 - Textbefund (s. o. Textanalyse): Unbedingter Wille des Herrschers
 - zur Vermeidung von unkontrollierter Auslegung des Gesetzes
 - Selbständiger Rechtsfortbildung durch Rechtsprechung und Lehre
 - Fragen damit
 - Verhältnis von herrscherlicher Gewalt und Rechtsauslegung durch Lehre und Gerichte in der Tradition
 - Bedeutung des Regelungsansatzes im Zusammenhang des Absolutismus

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Gesetzesauslegung

- Auslegung und Rechtsfortbildung im Mittelalter
 - Instrument: Scholastische Distinktion und Dialektik
 - Regelbildung in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Textstellen (*Concordantia* als Ziel)
 - (Insbesondere in der Kanonistik seit 13. Jahrhundert latenter Konflikt Wissenschaft/Papsttum
 - Textgestalt von Dekretalen durch die Kanonistik im Prozess der Bearbeitung häufig verändert
 - Päpstliche Kompilationstätigkeit – Zusammenstellung eigener Sammlungen (1209/10: *Compilatio Tertia*; 1234 *Liber Extra*) mit teilweise kodifikatorischer Tendenz zur Sicherung des Anspruchs über Textgestalt)

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Gesetzesauslegung (3)

- Phase des (aufgeklärten) Absolutismus: Gesteigerte Sensibilität der Könige für auslegende Fortbildung von Gesetzen
 - Hintergrund allgemein:
 - Verfeinerung der Auslegungs- und Interpretationstechniken
 - Aufstieg der *communis opinio doctorum* als Massregel für verbindliche Deutung des Gesetzes
 - Bedeutung der *aequitas* als Instrument zur Fortbildung von Rechtsnormen
 - Damit Ausformung von Deutungsansprüchen jenseits des Herrschers
 - Beachte auch das strafbewehrte (!) Verbot zur Bildung neuen Gewohnheitsrechts durch Joseph II.
 - Hintergrund konkret:
 - Bisweilen Konflikte zwischen Herrscher und Justiz
 - Besonders berühmt: *Müller-Arnold-Fall* (1773-1779): Friedrich II. stellt sich auf die Seite eines Müllers
 - Hebt das durch zwei Instanzen bestätigte Urteil gegen Arnold auf
 - Verurteilt die beteiligten Richter wegen Rechtsbeugung zur Kerkerstrafe
 - Ordnet Analogieverbot zur Vermeidung von *Rechtsmissbrauch* an



II. Sachliche Aussagen – Gesetzesauslegung (4)

- Kodifikatorische Umsetzung solcher Kontrollansprüche
 - 1786 - *Codex Josephinus*: Ausdrückliches Verbot zur selbständigen Rechtsfortbildung
 - 1794 - Preussisches Allgemeines Landrecht:
 - Autoritätsverweigerung für Rechtswissenschaft
 - Grundsätzliche Begrenzung der Gesetzesauslegung durch Richterschaft
 - Aber: Analogiebildung und teleologische Auslegung zugelassen
 - Aber: Meldung an Gesetzkommission
- Beachte:
 - Entsprechung dieses Regelungsansatzes auch in Gewaltenteilungskonzeption von Montesquieu (1689-1755)
 - Richter als der blosse *bouche de la loi*
 - Anderenfalls Eingriff in gesetzgeberische Gewalt
- Text:
 - Bewegt sich ganz auf dieser Linie
 - Im Vergleich zu ALR-Regelung aber sehr starke Begrenzung von Auslegung



III. Historische Verortung

- Untergrenze: Einsetzen von Kodifikationsbewegung (etwa Mitte 18. Jahrhundert)
- Obergrenze: Ende Monarchie
- Sprache deutet eher auf 18. Jh. hin
- Nähe zur Regelung des ALR
- Konkret: Schreiben Friedrichs II. an Justizminister v. Carmer 1780



IV. Gegenwartsbezug

- Tendenzen der Dekodifikation – Beispiel: Corporate Governance Richtlinien
- Rechtsprechung im Spannungsfeld
 - zwischen Auftrag zur Rechtsfortbildung (vgl. etwa Art. 23 II BGG)
 - Gewaltenteiliger Demokratie
- Rechtswissenschaft und Regelbildung von Legislative und Judikative



Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit